Verfahrensbeschreibung für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen nach § 107 SGB IV in der ab 01.01.2027 geltenden Fassung

Version 13.4

Änderungsübersicht

Version	Änderungs-datum	Durchgeführte Änderung
13.0	19.07.2024	Weitgehende Überarbeitung des Dokuments wegen Version 13
13.1	23.01.2025	3.16 Datenbaustein DBSF – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen für Seeleute – Anpassungen im DBSF wegen Abweichungen zum Datensatz
13.1	23.01.2025	3.4.1 „AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA ab“, 3.5.3 „Beginn letzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mit-aufnahme Krhs./med. Leist./LTA – Zeitraum 1“ und 3.12.7 „Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Beginn „nn“ – Aufnahme eines klarstellenden Hinweises zum Umgang mit unmittelbar vor Beginn der med. Leist bzw. LTA bestehenden durchgehenden AU-Zeiten
13.1	23.01.2025	3.5.6 „Zeitraum 1 Nettoarbeitsentgelt“ und 3.9.12 „Während der Freistellung ausgefallenes Nettoarbeits-entgelt“ – Entfernung von Aussagen zur Doppelbesteuerung
13.1	23.01.2025	3.4.4 „Beendigung Beschäftigungsverhältnis am“, 3.4.5 „Beendigung Beschäftigungsverhältnis zum“ und 3.11.5 „Ende Beschäftigungsverhältnis zum“ – Klarstellung, dass eine bekannte Beendigung nur dann angegeben werden muss, wenn diese Auswirkungen auf den Leistungszeitraum haben kann
13.1	24.03.2025	2.1.2 „Gemeinsame Grundsätze für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen (§ 107 SGB IV) in der vom 01.01.2026 an geltenden Fassung“, 3.11.1 „Beginn der Schutzfrist“, 3.11.3 „Letzter SV-Tag vor der Entbindung“, 3.11.5 „Ende Beschäftigungsverhältnis zum“ und

		3.11.12 „Beginn letzter abgerechneter Kalendermonat vor Schutzfrist – Monat 1“ – Aufnahme von Hinweisen zum Umgang mit Fehlgeburten
13.2	06.05.2025	Wiederaufnahme der zur Version 13 entfernten Hinweise im gesamten Dokument sowie Felder im DBSF wegen Nichtverabschiedung des Gesetzesvorhabens zum Wegfall der Durchschnittsheuer für Seeleute aufgrund des Regierungswechsels
13.3	24.11.2025	2.2.2.3 „Datenannahmestelle für Mitteilungen zu Entgeltersatzleistungen“ – Verweis aktualisiert
13.3	24.11.2025	2.2.2.7 „Stornierung von Mitteilungen, Korrektur fehlerhaft übermittelter Daten“ – Entfernung des Hinweises auf alte Stornierungslogik
13.3	24.11.2025	3.1.18 „Abgabegrund“ – Aufnahme Erläuterung zur Bescheinigung der Mitaufnahme in Bezug auf Abgabegrund „02“ und „04“
13.3	24.11.2025	3.4.7 „Pflegeversicherungszuschlag Kinderlose“ und 3.4.8 „Kinder unter 25“ – Korrektur der Meldungsgrundlage
13.3	24.11.2025	3.7 „Datenbaustein DBEE – Ende Entgeltersatzleistung“ – Klarstellung, dass proaktive Übermittlung für alle EEL-Ende nach dem 31.12.2025 durchzuführen ist
13.3	24.11.2025	3.15.3 „Beschäftigt als“ und 3.15.10 „Rechtskreis der Betriebsstätte“ – Anpassung an Datensatzbeschreibung
13.4	20.02.2026	3.5.1 „Bruttoarbeitsentgelt mtl. während Bezug Entgeltersatzleistungen“, 3.5.3 „Beginn letzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA – Zeitraum 1“, 3.5.5 „Zeitraum 1 SV-Bruttoarbeitsentgelt“, 3.5.6 „Zeitraum 1 Nettoarbeitsentgelt“, 3.5.7 „Beitragsfrei umgewandeltes lfd. Arbeitsentgelt der letzten 12 Monate“, 3.5.19 „Beitragspflichtige Einmalzahlungen letzte 12 Kalendermonate KV“,

		3.9.11 „Während der Freistellung ausgefallenes Bruttoarbeitsentgelt“, 3.16.6 „Kennzahl der Durchschnittsheuer“, 3.16.7 „Durchschnittsheuer“ und 3.16.8 „Nettoheuer“ – Aufnahme von Hinweisen im Zusammenhang mit dem Wegfall der Besonderheiten für Seeleute zum 01.01.2027
13.4	05.02.2026	3.1.10 „Betriebsnummer des Verursachers“ – Aufnahme eines klarstellenden Hinweises, dass die BBNR-VU per Antwort an den AG die vom AG übermittelte BBNR-VU enthalten muss.
13.4	05.02.2026	3.20 „Datenbaustein DBSD – Stornierungsdaten“ – Aufnahme eines klarstellenden Hinweises, dass bei der Stornierung der Name und Familienname des zu stornierenden Datensatzes anzugeben ist.
13.4	05.02.2026	3.5.5 „Zeitraum 1 SV-Bruttoarbeitsentgelt“ – Aufnahme eines klarstellenden Hinweises, dass die Ausführungen zur Schätzung und Aufteilung des Arbeitsentgelts nicht für Stundenlöhner anzuwenden sind, sondern für diese das tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt anhand der geleisteten Stunden und dem Stundenlohn heranzuziehen ist.
13.4	05.02.2026	3.9 „Datenbaustein DBFR – Angaben zur Freistellung bei Erkrankung/Verletzung des Kindes“ – Aufnahme einer Aussage, dass bei Überschneidung einer häuslichen Betreuung und der stationären Mitaufnahme von einer stationären Mitaufnahme auszugehen ist.
13.4	05.02.2026	3.9.6 „Anspruch auf bezahlte Freistellung im Freistellungszeitraum“ – Aufnahme eines Hinweises zum Umgang mit Freistellungen ohne Nettoarbeitsentgeltausfall
13.4	05.02.2026	3.9.14 „Kinder unter 25“ – Klarstellung zur Meldungsgrundlage
13.4	05.02.2026	3.7.3 „Ende der Entgeltersatzleistung“ – Aufnahme des bereits unter 3.7 enthaltenen Hinweises, dass das EEL-Ende nur bis zum Beschäftigungsende bestätigt werden darf
13.4	10.03.2026	3.12 „Datenbaustein DBVO – Vorerkrankungszeiten“ – redaktionelle Anpassung bei einer Aussage zur 6-Monatsfrist

An der Verfassung der vorliegenden Verfahrensbeschreibung der Datensätze und Datenbausteine für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen (§ 107 SGB IV) waren beteiligt:

Leiter der Arbeitsgruppen:

Ramón Lang	GKV-Spitzenverband (fachliche Verantwortung)
Mirko Dietzel	GKV-Spitzenverband (technische Verantwortung)

Teilnehmer der Arbeitsgruppe:

adata GmbH

AOK-Bundesverband GbR

AOK-Systems

Arbeitsgemeinschaft für wirtschaftliche Verwaltung e. V.

ARGE Perser

Audi

BITMARCK

BKK Dachverband e.V.

Bundesagentur für Arbeit

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

DATEV eG

Deutsche Bahn

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V.

Deutsche Lufthansa

Deutsche Post AG

Deutsche Rentenversicherung Bund

Deutsche Rentenversicherung Hessen

DSRV Würzburg

GKV-Spitzenverband

IKK e.V.

ITSG GmbH

KNAPPSCHAFT

Mobil ISC

SAP SE

Siemens Betriebskrankenkasse

Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau, Kassel

Verband der Ersatzkassen e.V.

Inhaltsverzeichnis

Änderungsübersicht 2

1. Einführung 15

2. Grundsätzliches 18

2.1 Rechtlicher Hintergrund zur Erhebung und Speicherung der Daten 19

2.1.1 § 107 SGB IV – Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen 19

2.1.2 Gemeinsame Grundsätze für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen (§ 107 SGB IV) in der vom 01.01.2026 an geltenden Fassung 20

2.1.3 § 284 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB V – Sozialdaten bei den Krankenkassen 21

2.1.4 § 98 Abs. 1 Satz 1 SGB X – Auskunftspflicht des Arbeitgebers 21

2.1.5 Rechtlicher Hintergrund zur Berechnung und Zahlung von Entgeltersatzleistungen 22

2.2 Verfahren bei den Arbeitgebern 25

2.2.1 Allgemeines 25

2.2.2 Voraussetzungen beim Arbeitgeber 25

2.2.3 Aufbau und Prüfung der Meldedaten 28

2.3 Verfahren bei den Sozialversicherungsträgern 31

2.3.1 Allgemeines 31

2.3.2 Prüfung der Meldedaten 31

2.3.3 Fehlerbehandlung 31

2.3.4 Mitteilungen, die von den Sozialversicherungsträgern erstellt werden 32

3. Fachlicher Inhalt der Datenbausteine des Datensatzes DSLW – Leistungswesen 35

3.1 Datensatz DSLW – Datensatz Leistungswesen 36

3.1.1 Verfahrenskennung 36

3.1.2 Absendernummer 36

3.1.3 Empfängernummer 37

3.1.4 Versionsnummer 39
3.1.5 Erstellungsdatum 39
3.1.6 Fehlerkennzeichen 40
3.1.7 Anzahl der Fehler 40
3.1.8 Versicherungsnummer 40
3.1.9 Geburtsdatum 40
3.1.10 Betriebsnummer des Verursachers 41
3.1.11 Kennzeichen des Datensatzes 41
3.1.12 Produkt-Identifier 41
3.1.13 Modifikations-Identifier 42
3.1.14 Verarbeitungsdatum 42
3.1.15 Betriebsnummer der Krankenkasse 42
3.1.16 Betriebsnummer der Abrechnungsstelle 42
3.1.17 Rückmeldung der Entgeltersatzleistung 43
3.1.18 Abgabegrund 43
3.1.19 Korrekter Abgabegrund 48
3.1.20 Angabe zum Abrechnungsprogramm 49
3.2 Datenbaustein DBNA – Name 50
3.3 Datenbaustein DBAN – Anschrift 51
3.4 Datenbaustein DBAL – Allgemeines 52
3.4.1 AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA ab 52
3.4.2 Arbeitsentgelt am Tag des Beginns der AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA 52
3.4.3 Weitergezahltes Arbeitsentgelt bei AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA bis 54
3.4.4 Beendigung Beschäftigungsverhältnis am 54
3.4.5 Beendigung Beschäftigungsverhältnis zum 55
3.4.6 Grund Beendigung 55
3.4.7 Pflegeversicherungszuschlag Kinderlose 56
3.4.8 Kinder unter 25 56

3.4.9 Teilnahme Arbeitszeitmodell (Wertguthaben) 57
3.4.10 KUG/Saison-KUG/Transfer-KUG/ Qualifizierungsgeld 58
3.4.11 Beginn Kurzarbeitszeit/ Qualifizierungsmaßnahme 59
3.4.12 Ende Kurzarbeitszeit/ Qualifizierungsmaßnahme 59
3.4.13 Lohnausgleich Baugewerbe Beginn 1 60
3.4.14 Lohnausgleich Baugewerbe Ende 1 61
3.4.15 Lohnausgleich Baugewerbe Beginn 2 61
3.4.16 Lohnausgleich Baugewerbe Ende 2 61
3.5 Datenbaustein DBAE - Arbeitsentgelt 62
3.5.1 Bruttoarbeitsentgelt mtl. während Bezug Entgeltersatzleistungen 62
3.5.2 Weiterzahlung teilweises Arbeitsentgelt bis 65
3.5.3 Beginn letzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA - Zeitraum 1 65
3.5.4 Ende letzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA - Zeitraum 1 70
3.5.5 Zeitraum 1 SV-Bruttoarbeitsentgelt 70
3.5.6 Zeitraum 1 Nettoarbeitsentgelt 74
3.5.7 Beitragsfrei umgewandeltes lfd. Arbeitsentgelt der letzten 12 Monate 78
3.5.8 Entgeltart 79
3.5.9 Vereinbartes Bruttoarbeitsentgelt 80
3.5.10 Nettoarbeitsentgelt aus vereinbartem Bruttoarbeitsentgelt 80
3.5.11 Beginn vorletzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA - Zeitraum 2 81
3.5.12 Ende vorletzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./LTA - Zeitraum 2 81
3.5.13 Zeitraum 2 SV-Bruttoarbeitsentgelt 82
3.5.14 Zeitraum 2 Nettoarbeitsentgelt 82
3.5.15 Beginn vorvorletzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./ LTA - Zeitraum 3 82
3.5.16 Ende vorvorletzter Entgeltabrechnungszeitraum vor AU/Mitaufnahme Krhs./med. Leist./ LTA - Zeitraum 3 82

3.5.17 Zeitraum 3 SV- Bruttoarbeitsentgelt 83
3.5.18 Zeitraum 3 Nettoarbeitsentgelt 83
3.5.19 Beitragspflichtige Einmalzahlungen letzte 12 Kalendermonate KV 83
3.5.20 Beitragspflichtige Einmalzahlungen letzte 12 Kalendermonate RV 85
3.5.21 Beitragspflichtige Einmalzahlungen letzte 12 Kalendermonate ALV 85
3.6 Datenbaustein DBZA - Arbeitszeit 86
3.6.1 Anzahl Stunden 86
3.6.2 Vereinbarte regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 86
3.6.3 Bezahlte Mehrarbeitsstunden oder geleistete Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit im Zeitraum 1 87
3.6.4 Beginn vorletzter Entgeltabrechnungszeitraum mit Mehrarbeitsstunden oder geleisteten Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit - Zeitraum 2 88
3.6.5 Ende vorletzter Entgeltabrechnungszeitraum mit Mehrarbeitsstunden oder geleisteten Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit - Zeitraum 2 88
3.6.6 Bezahlte Mehrarbeitsstunden oder geleistete Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit im Zeitraum 2 88
3.6.7 Beginn vorvorletzter Entgeltabrechnungszeitraum mit Mehrarbeitsstunden oder geleisteten Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit - Zeitraum 3 89
3.6.8 Ende vorvorletzter Entgeltabrechnungszeitraum mit Mehrarbeitsstunden oder geleisteten Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit - Zeitraum 3 89
3.6.9 Bezahlte Mehrarbeitsstunden oder geleistete Arbeitsstunden bei unregelmäßiger wöchentlicher Arbeitszeit im Zeitraum 3 89
3.7 Datenbaustein DBEE - Ende Entgeltersatzleistung 91
3.7.1 Beginn der Entgeltersatzleistung Arbeitgeber 91
3.7.2 Beginn der Entgeltersatzleistung beim SV-Träger 92
3.7.3 Ende der Entgeltersatzleistung 92
3.7.4 Grund der Beendigung der Entgeltersatzleistung 93
3.8 Datenbaustein DBAW - Abwesenheitszeiten ohne Arbeitsentgelt 95
3.8.1 Anzahl der Abwesenheitstage ohne Arbeitsentgelt im Zeitraum 1 95

3.8.2 Anzahl der Abwesenheitstage ohne Arbeitsentgelt im Zeitraum 2 96
3.8.3 Anzahl der Abwesenheitstage ohne Arbeitsentgelt im Zeitraum 3 96
3.9 Datenbaustein DBFR – Angaben zur Freistellung bei Erkrankung/Verletzung des Kindes 97
3.9.1 Ende Beschäftigungsverhältnis zum 99
3.9.2 Beginn Freistellung 99
3.9.3 Ende Freistellung 100
3.9.4 Vollständiges Arbeitsentgelt am Tag des Beginns der Freistellung 101
3.9.5 Anzahl der freigestellten Arbeitstage im Freistellungszeitraum 102
3.9.6 Anspruch auf bezahlte Freistellung im Freistellungszeitraum 102
3.9.7 Begrenzung des Anspruchs auf bezahlte Freistellung im Freistellungszeitraum 104
3.9.8 Beginn bezahlte Freistellung im Freistellungszeitraum 104
3.9.9 Ende bezahlte Freistellung im Freistellungszeitraum 105
3.9.10 Bezahlte Freistellungstage im Kalenderjahr der Freistellung 105
3.9.11 Während der Freistellung ausgefallenes Bruttoarbeitsentgelt 106
3.9.12 Während der Freistellung ausgefallenes Nettoarbeitsentgelt 108
3.9.13 Beitragspflichtige Einmalzahlungen der letzten 12 Kalendermonate 112
3.9.14 Kinder unter 25 113
3.10 Datenbaustein DBUN – Arbeits-/Schul-/Kindergartenunfall 114
3.10.1 Unfallaktenzeichen Unfallversicherungsträger 114
3.10.2 Tag des Versicherungsfalls 114
3.10.3 Institutionskennzeichen des Unfallversicherungsträgers 114
3.10.4 Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge im letzten Entgeltabrechnungszeitraum 114
3.10.5 Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge im Zeitraum 2 115
3.10.6 Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge im Zeitraum 3 115
3.10.7 Während der Freistellung ausgefallene Lohnsteuer- und sozialversicherungsfreie Zuschläge 116
3.10.8 Beitragspflichtige Einmalzahlungen letzte 12 Kalendermonate UV 116

3.11 Datenbaustein DBMU – Entgeltbescheinigung zur Berechnung von Mutterschaftsgeld 118
3.11.1 Beginn der Schutzfrist 118
3.11.2 Beginn des Beschäftigungsverhältnisses....118
3.11.3 Letzter SV-Tag vor der Entbindung bzw. Fehlgeburt 119
3.11.4 Ende Beschäftigungsverhältnis am 120
3.11.5 Ende Beschäftigungsverhältnis zum 120
3.11.6 Grund der Beendigung 121
3.11.7 Teilweise Zahlung von Netto-Arbeitsentgelt über den letzten bezahlten Tag vor Beginn der Schutzfrist hinaus 122
3.11.8 Weiterzahlung teilweises Arbeitsentgelt bis....123
3.11.9 Fehlzeit vor Beginn Schutzfrist oder bis Auflösung Beschäftigungsverhältnis123
3.11.10 Nettoarbeitsentgelt letzte 3 Kalendermonate vor Beginn Schutzfrist regelmäßig > 390 bzw. 403 EUR 124
3.11.11 Entgeltart 125
3.11.12 Beginn letzter abgerechneter Kalendermonat vor Schutzfrist – Monat 1 ..126
3.11.13 Ende letzter abgerechneter Kalendermonat vor Schutzfrist – Monat 1 128
3.11.14 Bezahlte Arbeitsstunden Monat 1 128
3.11.15 Davon bezahlte Mehrarbeitsstunden Monat 1 129
3.11.16 Unbezahlte Arbeitsstunden unentschuldigt Monat 1 129
3.11.17 Unbezahlte Arbeitstage unentschuldigt Monat 1 129
3.11.18 Unbezahlte Arbeitsstunden entschuldigt Monat 1 130
3.11.19 Unbezahlte Arbeitstage entschuldigt Monat 1 131
3.11.20 Nettoarbeitsentgelt Monat 1....131
3.11.21 Regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 133
3.12 Datenbaustein DBVO – Vorerkrankungszeiten....135
3.12.1 Grund der Anforderung....136
3.12.2 Beginn der Arbeitsunfähigkeit/Maßnahme beim Arbeitgeber 137
3.12.3 Beginn der Arbeitsunfähigkeit/Maßnahme beim Sozialversicherungsträger137
3.12.4 Kennzeichen aktuelle Arbeitsunfähigkeit....138
3.12.5 Beginn der maßgebenden 12-Monatsfrist 139

3.12.6 Anzahl der zu prüfenden Arbeitsunfähigkeiten 139
3.12.7 Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Beginn „nn“ 140
3.12.8 Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Ende „nn“ 141
3.12.9 Kennzeichen Nachweis der zu prüfenden Arbeitsunfähigkeit „nn“ 141
3.12.10 Teilweiser Nachweis der zu prüfenden Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Beginn-„nn“ 143
3.12.11 Teilweiser Nachweis der zu prüfenden Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Ende-„nn“ 144
3.12.12 Kennzeichen Arbeitsunfähigkeit „nn“ 144
3.12.13 Teilweise anrechenbare Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Beginn-„nn“ 146
3.12.14 Teilweise anrechenbare Arbeitsunfähigkeit Zeitraum-Ende-„nn“ 147
3.13 Datenbaustein DBHE – Höhe der Entgeltersatzleistung 148
3.13.1 Beginn der Zahlung 148
3.13.2 Höhe tägliche Entgeltersatzleistung brutto 150
3.13.3 Höhe tägliche Entgeltersatzleistung netto 150
3.14 Datenbaustein DBBE – Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen (§ 23c SGB IV) .151
3.14.1 Beginn der Zahlung 151
3.14.2 Höhe monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen brutto 152
3.14.3 Höhe der monatlichen beitragspflichtigen Einnahmen netto 152
3.15 Datenbaustein DBLT – Zusatzdaten für die Berechnung des Übergangsgeldes bei Leistungen zur Teilhabe 153
3.15.1 Beginn des Beschäftigungsverhältnisses 153
3.15.2 Beschäftigt bis 153
3.15.3 Beschäftigt als 153
3.15.4 Berufsausbildungsverhältnis 154
3.15.5 Entgeltfortzahlung weniger als 6 Wochen wegen Vorerkrankung 154
3.15.6 Weitergezahlte vermögenswirksame Leistungen Arbeitgeber 154
3.15.7 Weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (mtl. Gesamtbetrag brutto) 155
3.15.8 Weitergezahlte Sachbezüge und Teilarbeitsentgelte (mtl. Gesamtbetrag netto) 155

3.15.9 Arbeitsentgelt im Übergangsbereich 155
3.15.10 Rechtskreis der Betriebsstätte 156
3.16 Datenbaustein DBSF – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen für Seeleute 157
3.16.1 An Bord/im Ausland arbeitsunfähig ab 157
3.16.2 Arbeitsunfähig im Inland eingetroffen am 157
3.16.3 Urlaubsanspruch bei Ende Beschäftigungsverhältnis 157
3.16.4 Verlängerung Beschäftigungsverhältnis von 157
3.16.5 Verlängerung Beschäftigungsverhältnis bis 158
3.16.6 Kennzahl der Durchschnittsheuer 158
3.16.7 Durchschnittsheuer 158
3.16.8 Nettoheuer 159
3.17 Datenbaustein DBTK – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen bei Bezug von Transfer-Kurzarbeitergeld 160
3.17.1 Brutto-Soll 160
3.17.2 Netto-Soll (fiktiv) 160
3.17.3 Tatsächlich zugeflossenes Transfer-KUG 160
3.17.4 Brutto-Ist 161
3.17.5 Netto-Ist 161
3.17.6 Aufstockungsbetrag 161
3.18 Datenbaustein DBAP – Ansprechpartner 163
3.19 Datenbaustein DBID – Identifikationsdaten 164
3.19.1 Aktenzeichen Sozialversicherungsträger 164
3.19.2 Aktenzeichen Verursacher 164
3.19.3 Referenz-ID 164
3.20 Datenbaustein DBSD – Stornierungsdaten 166
4. Anlagen 168

1. Einführung

Mit dem „Zweiten Gesetz zum Abbau bürokratischer Hemmnisse insbesondere in der mittelständischen Wirtschaft“ (MEG II, verkündet am 13. September 2007, BGBl. 2007 I Nr. 47, S. 2259) wurde eine gesetzliche Grundlage für die elektronische Übermittlung von Daten, welche für die Berechnung bestimmter Entgeltersatzleistungen erforderlich sind, geschaffen. § 107 Abs. 1 SGB IV sieht vor, dass die Angaben über das Beschäftigungsverhältnis zur Gewährung von Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Pflegeunterstützungsgeld oder Mutterschaftsgeld durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen sind, sofern dies notwendig ist oder diese Daten dem Leistungsträger aus anderem Grund nicht bekannt sind. Der Arbeitgeber hat dem Leistungsträger diese Bescheinigung durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels systemgeprüfter Ausfüllhilfen erstatten.

Den Aufbau der Datensätze, notwendige Schlüsselzahlen und Angaben und die Ausnahmen nach Satz 4 bestimmen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Gemeinsamen Grundsätzen. Die erste Genehmigung der „Gemeinsame(n) Grundsätze für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen (§ 23c Abs. 2 SGB IV AF.)“ vom 8. September 2008 in der ab 1. Januar 2009 geltenden Fassung durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) erfolgte am 27. Oktober 2008.

Aufgrund weiterer Hinweise aus der Praxis ist eine erneute Überarbeitung erforderlich gewesen. Der nunmehr vorliegenden Version 13 hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit Datum vom 02.09.2024 nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) den „Gemeinsamen Grundsätzen“ vom 19.07.2024 zugestimmt. Aufgrund weiterer Gesetzgebung im Zusammenhang mit dem Mutterschutz hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft mit Datum vom 06.05.2025 nach Anhörung der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) den „Gemeinsamen Grundsätzen“ in der nun vorliegenden Version 13.1 vom 24.03.2025 zugestimmt. Mit dem Gesetz zur Anpassung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze (SGB VI-AnpG, BGBl I Nr. 355) vom 23.12.2025 sind die Besonderheiten für Seeleute bei der Berechnung des maßgebenden Arbeitsentgeltes (Wegfall der Durchschnittsheuer) nach den § 47 Absatz 4 Satz 1 sowie § 233 SGB V mit Wirkung zum 01.01.2027 weggefallen, weshalb es einer erneuten Anpassung der Verfahrensbeschreibung bedurfte.

Mit der Anlage 1 zu den Gemeinsamen Grundsätzen wurden die zu übermittelnden Datensätze und Datenbausteine veröffentlicht, welche sich wie folgt gliedern:

1 Datensatz: VOSZ - Vorlaufsatz

2 Datensatz: DSKO – Datensatz Kommunikation

3 Datensatz:

3.1 DSLW – Leistungswesen

3.2 DBNA – Name

3.3 DBAN – Anschrift

3.4 DBAL – Allgemeines

3.5 DBAE – Arbeitsentgelt

3.6 DBZA – Arbeitszeit

3.7 DBEE – Ende Entgeltersatzleistung

3.8 DBAW – Abwesenheitszeiten ohne Arbeitsentgelt

3.9 DBFR – Angaben zur Freistellung bei Erkrankung/Verletzung des Kindes

3.10 DBUN – Arbeits-/Schul-/Kindergartenunfall

3.11 DBMU – Entgeltbescheinigung zur Berechnung von Mutterschaftsgeld

3.12 DBVO – Vorerkrankungszeiten

3.13 DBHE – Höhe der Entgeltersatzleistung

3.14 DBBE – Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen (§ 23c SGB IV)

3.15 DBLT – Zusatzdaten für die Berechnung des Übergangsgeldes bei Leistungen zur Teilhabe

3.16 DBSF – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen für Seeleute

3.17 DBTK – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen bei Bezug von Transfer-Kurzarbeitergeld

3.18 DBAP – Ansprechpartner

3.19 DBID – Identifikationsdaten

3.20 DBSD – Stornierungsdaten

4 Datenbaustein: DBFE – Fehler

5 Datensatz: NCSZ – Nachlaufsatz

Die Teilnahme am Datenaustausch Entgeltersatzleistungen ist für die Arbeitgeber und Sozialversicherungsträger verpflichtend.

Die Entgeltbescheinigungen und Mitteilungen dürfen nur durch eine gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder systemgeprüften Ausfüllhilfen abgegeben werden.

Es wurde vereinbart, dass die Datenannahmestellen der Krankenkassen als Annahme- und Weiterleitungsstellen für alle per Datenaustausch übertragenen Entgeltbescheinigungen und Mitteilungen fungieren.

2. Grundsätzliches

Ziel der Verfahrensbeschreibung zum Datenaustausch Entgeltersatzleistungen nach § 107 SGB IV ist, detaillierte Beschreibungen und Informationen zu den einzelnen Feldern zur Verfügung zu stellen, um Softwarehäuser und Arbeitgeber bei Einrichtung und laufendem Betrieb des Verfahrens zu unterstützen. Das Dokument soll zudem als Aufhänger für die Klärung von Einzelfragen der Anwender dienen. Der entstehende Informations- und Erfahrungsaustausch bildet eine Grundlage für die Moderation, Kommunikation und Aufbereitung des Änderungs- und Klärungsbedarfs.

Die folgende Verfahrensbeschreibung behandelt als Schwerpunkt den Datensatz 3.1 „Datensatz DSLW – Datensatz Leistungswesen“ sowie die Datenbausteine 3.4 „Datenbaustein DBAL – Allgemeines“ bis 3.17 „Datenbaustein DBTK – Zusatzdaten für die Berechnung der Entgeltersatzleistungen bei Bezug von Transfer-Kurzarbeitergeld“ sowie 3.19 „Datenbaustein DBID – Identifikationsdaten“ und 3.20 „Datenbaustein DBSD – Stornierungsdaten“. Die einzelnen Felder des Datensatzes sowie der Datenbausteine sind – mit Ausnahme der Felder zur „Kennung“ und soweit nicht ausdrücklich etwas Anderes angegeben ist – vollständig abgebildet. Soweit die Felder aus Sicht der Arbeitsgruppe unproblematisch sind, wurde auf eine Kommentierung verzichtet.

2.1 Rechtlicher Hintergrund zur Erhebung und Speicherung der Daten

Die datenschutzrechtliche Legitimation zur Erhebung der Daten von Seiten der SV-Träger beim Arbeitgeber sowie zur Übermittlungspflicht des Arbeitgebers ergibt sich aus den folgenden Vorgaben.

2.1.1 § 107 SGB IV – Elektronische Übermittlung von Bescheinigungen für Entgeltersatzleistungen

(1) Sind zur Gewährung von Krankengeld, Verletztengeld, Übergangsgeld, Pflegeunterstützungsgeld oder Mutterschaftsgeld Angaben über das Beschäftigungsverhältnis notwendig und sind diese dem Leistungsträger aus anderem Grund nicht bekannt, sind sie durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers nachzuweisen. Diese Bescheinigung kann der Leistungsträger im Einzelfall vom Arbeitgeber elektronisch durch Datenübertragung anfordern. Der Arbeitgeber hat dem Leistungsträger diese Bescheinigung im Einzelfall durch gesicherte und verschlüsselte Datenübertragung aus systemgeprüften Programmen oder mittels maschinell erstellter Ausfüllhilfen zu übermitteln. Der Leistungsträger hat diese Daten elektronisch anzunehmen, zu verarbeiten und zu nutzen. Die Sätze 3 und 4 gelten nicht für Einzelfälle, in denen ein elektronisches Meldeverfahren nicht wirtschaftlich durchzuführen ist. Den Aufbau der Datensätze, notwendige Schlüsselzahlen und Angaben sowie die Ausnahmen nach Satz 5 bestimmen der Spitzenverband Bund der Krankenkassen, die Deutsche Rentenversicherung Bund, die Bundesagentur für Arbeit und die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e. V. sowie die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau in Gemeinsamen Grundsätzen. Die Gemeinsamen Grundsätze bedürfen der Genehmigung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Gesundheit und dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft; die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist vorher anzuhören. Die Sätze 2 bis 7 gelten nicht für die Gewährung von Krankengeld bei einer Spende von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen nach § 44a des Fünften Buches und von Pflegeunterstützungsgeld nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches.

(2) Der Leistungsträger hat dem Arbeitgeber die Dauer des Entgeltersatzleistungsbezugs sowie alle notwendigen Angaben zur Berechnung des beitragspflichtigen Arbeitsentgeltes nach § 23c, insbesondere die Höhe der gezahlten Leistung, sowie mögliche Rückmeldungen an den Arbeitgeber durch Datenübertragung zu übermitteln. Die Leistungsträger haben auf Antrag des Arbeitgebers Mitteilungen über die Zeiten, die auf den Anspruch des Beschäftigten auf Entgeltfortzahlung anrechenbar sind, die Versicherungsnummer für Anträge auf Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 und die im Zusammenhang mit der Entgeltersatzleistung für die Erstellung einer Meldung

nach § 28a notwendigen Informationen durch Datenübertragung zu übermitteln. Der Antrag des Arbeitgebers nach Satz 2 ist durch Datenübertragung zu übermitteln; die Mitteilungsverpflichtung über die Anrechenbarkeit von vorliegenden Arbeitsunfähigkeitszeiten für die Prüfung des gesetzlichen Entgeltfortzahlungsanspruchs im Krankheitsfall gilt nicht für geringfügig Beschäftigte. Das Nähere zu den Angaben und zum Verfahren nach den Sätzen 1 bis 3 und zu den Ausnahmeregelungen regeln die in Absatz 1 Satz 6 genannten Sozialversicherungsträger in Gemeinsamen Grundsätzen; Absatz 1 Satz 7 gilt entsprechend. Private Krankenversicherungsunternehmen können im Fall der Zahlung von Krankentagegeld Meldungen an den Arbeitgeber nach den Sätzen 1 und 2 übermitteln.

2.1.2 Gemeinsame Grundsätze für die Erstattung der Mitteilungen im Rahmen des Datenaustausches Entgeltersatzleistungen (§ 107 SGB IV) in der vom 01.01.2026 an geltenden Fassung

Der Meldesatz ist vom Arbeitgeber auszulösen, sobald für diesen ersichtlich ist, dass

- der Entgeltfortzahlungsanspruch endet, weil der Anspruchszeitraum durch die aktuelle Arbeitsunfähigkeit überschritten wird,
- eine Freistellung oder stationäre Mitaufnahme aufgrund der Erkrankung/Verletzung eines Kindes erfolgt und der Freistellungszeitraum abgerechnet wurde,
- die Mutterschutzfrist nach § 3 Abs. 1 oder Abs. 5 MuSchG beginnt oder
- sobald eine Freistellung aufgrund einer aktuellen Mitaufnahme im Krankenhaus im Sinne des § 44b SGB V erfolgt.

Eine automatische Übermittlung des Datensatzes hat durch den Arbeitgeber nicht zu erfolgen, sofern die Arbeitsunfähigkeit, die Freistellung wegen Erkrankung/Verletzung eines Kindes bzw. Mitaufnahme im Krankenhaus oder die Mutterschutzfrist bereits am 1. Tag des Beschäftigungsverhältnisses beginnt. In diesen Fallgestaltungen ist eine Anforderung durch die Krankenkasse zur Übersendung der Bescheinigung außerhalb des DTA EEL erforderlich.

Eine Anforderung durch die Krankenkasse im Zusammenhang mit einer Freistellung aufgrund einer Erkrankung/Verletzung des Kindes ist frühestens 6 Wochen nach Beginn der Freistellung zulässig. Tritt die Erkrankung eines Kindes am 1. Tag des Beschäftigungsverhältnisses ein, kann eine Anforderung auch früher erfolgen.

In den Fällen, in denen der Datensatz an die Träger der Unfallversicherung zu übermitteln ist, weil diese nicht durch den Generalauftrag an die Krankenkassen abgedeckt sind, erhalten die